

אשכול רשויות מקומיות

השלטון המקומי מבטא את הרעיון הדמוקרטי של השתתפות האזרחים בניהול ענייניהם הציבוריים. הרשות המקומית מנוהלת על ידי נציגות של תושבי היישוב, שנבחרה על ידי התושבים בבחירות דמוקרטיות. הממשלה היא זו שמתקצבת שרותי חינוך, רווחה, דת ובריאות, היא גם זו שמפקחת על הרשות המקומית בביצוע אספקת שירותים אלו. הרשות המקומית היא זרוע ביצועית של השלטון המרכזי.

השלטון המקומי פועל מכוחם של חוקים וצווים:

1. **פקודת העיריות:**
פקודה (חוק) זו מגדירה את התפקידים, הסמכויות ואופי הפעולה של עיריות
2. **פקודת המועצות המקומיות:**
מגדירה את התפקידים, הסמכויות ואופי הפעולה של מועצות מקומיות
3. **צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958:**
מגדיר את הסמכויות ודרכי הפעולה של המועצות האזוריות

סוגי רשויות מקומיות:

מעמדה של כל רשות מקומית נקבע על ידי משרד הפנים. המעמד נקבע על פי מספר התושבים, אופי המגורים, רמת הפיתוח, רמת התשתיות ועוד.

1. **עירייה:**
רשות עירונית. אחראית על ניהול עניינים של עיר.
לרוב מספר התושבים בעיר יהיה הגדול ביותר מכל סוגי הרשויות.
2. **מועצה מקומית:**
אחראית על ניהול יישוב קטן יותר מעיר, או על אוסף של יישובים שסמוכים זה לזה
3. **מועצה אזורית:**
אחראית על ניהול יישובים קטנים (לרוב כפריים או קהילתיים), שמפזורים במרחב משותף
4. **מועצה תעשייתית:**
רשות שאחראית על ניהול אזור תעשייה, שאינו שייך לאף רשות אחרת.
כיום קיימות שתיים כאלה בישראל: נאות חובב (בדרום) ומגדל תפן (בצפון)

מבנה הרשויות המקומיות

1. **ראש הרשות:**
 - ביצוע את החלטות מועצת הרשות
 - ניהול את העניינים השוטפים של הרשות המקומית, בהתאם לתקציב שקבעה המועצה
 - ייצוג הרשות המקומית כלפי חוץ: תקשורת, ממשלה, כנסת
 - ייצוג הרשות המקומית כלפי פנים: תושבים
2. **מועצת הרשות:**
בית הנבחרים של הרשות המקומית. במועצה מיוצגות הרשימות שהתמודדו בבחירות.
 - חקיקת תקנות עירוניות
 - התווית מדיניות בנוגע לניהול הרשות המקומית
 - פיקוח על תחומי ניהול הרשות המקומית

המועצה מורכבת מקואליציה (הרשימות שתומכות בראש הרשות) ואופוזיציה (הרשימות שאינן תומכות בראש הרשות).

האופוזיציה לא יכולה להפיל את ראש הרשות, מכיוון שהוא נבחר בבחירה ישירה ובפתק נפרד, אך היא יכולה להקשות על הפעולות שלו, במיוחד אם מספר חברי האופוזיציה גדול מהקואליציה.

3. ועדות הרשות המקומית:

ועדות שמייעלות את פעילות הרשות המקומית ואחראיות על תחומים שונים: כספים, חינוך, ביטחון, רווחה, מכרזים, ביקורת ועוד.

תפקידים וסמכויות של השלטון המקומי וחלוקתם עם השלטון המרכזי (הממשלה)

1. חקיקת חוקי עזר:

- הרשות המקומית יכולה לחוקק חוקי עזר (חקיקת משנה) בנושאים בהם החקיקה הראשית מאפשרת להם לעשות זאת
- חוק עזר לא יכול לסתור חקיקה ראשית, וחלק מחוקי העזר נדרש לאישור שר הפנים או ועדת הפנים של הכנסת

2. הטלת מיסים:

הרשות המקומית יכולה להטיל על התושבים מסים מקומיים ותשלומים אחרים, כמו ארנונה, היטלים ועוד

3. שפיטה:

ברשות המקומית דנים בערעורים של תושבים על החלטות מנהליות של הרשות המקומית בנושאים כמו ניקיון, תברואה, חניה ועוד

4. תברואה וניקיון:

הבטחת ניקיון המרחב הציבורי, למשל על ידי שירותי פינוי אשפה, ניקוי רחובות וסילוק מפגעי תברואה

5. כבאות:

הרשות המקומית אחראית על הפעלת גוף כיבוי והצלה מקומי

6. מים ופינוי ביוב:

אספקת מים לתושבים ופינוי מים משומשים באמצעות מערכת ביוב

7. רישוי עסקים:

הרשות מוסמכת לתת רישיון לעסקים לפעול בתחומה (במידה והם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק)

8. שירותי דת:

אספקת שירותי שונים, כדוגמת: פיקוח על כשרות, מקוואות, רישום לנישואין ועוד. שירותים אלה מסופקים על ידי המועצה הדתית המקומית.

9. חינוך:

לרשות המקומית יש אחריות על תחומים שונים של מערכת החינוך בתחומה:

- בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך
- העסקת חלק מהעובדים והפעלת חלק ממוסדות החינוך באופן מלא
- רישום למוסדות החינוך (בהתאם למדיניות הרשות המקומית)

למשרד החינוך (השלטון המרכזי) יש אחריות על:

- עיצוב מדיניות החינוך
- התכנים הנלמדים במוסדות החינוך
- תנאי ההעסקה של המורים
- קביעת סכום הכסף שגובים מההורים

מימון החינוך נעשה ברובו מתקציב המדינה (השלטון המרכזי) ובחלקו מתקציב הרשות המקומית. ככל שהרשות המקומית חזקה יותר ויציבה יותר כלכלית, היא משקיעה יותר בחינוך. בשל הפער בין הרשויות המקומיות נוצר גידול בפערים החברתיים-כלכליים במדינה.

10. שירותי רווחה:

השלטון המרכזי קובע את:

- המדיניות
- ההנחיות
- התבחינים לקבלת סיוע
- תקציב הרווחה

הרשות המקומית אחראית לספק:

- שירותי רווחה לתושבים שבתחומה, שזקוקים לכך

בכל רשות מקומית קיימת לשכת רווחה שמפעילה את מערכת הרווחה ברשות. מימון שירותי הרווחה מתחלק בין השלטון המרכזי, שמממן 75% לרשות המקומית, שמממנת 25%. אם הרשות המקומית לא משלימה את החלק שלה, היא לא זכאית לתקציב הרווחה מהמדינה.

תקציב הרשויות משתנה, והוא מושפע גם מגביית מיסים. לפיכך, היקף השירותים ואיכות השירותים משתנה מרשות לרשות. אין אחידות, ורשויות חזקות מספקות יותר שירותים, ובאיכות גבוהה יותר מרשויות חלשות.

מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות

1. הכנסות עצמיות – תשלומים הנגבים מהתושבים:

- **ארנונה:**

מס שמוטל על כל מי שמחזיק בנכס בתחומי הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע על ידי הממשלה לפי סוג הנכס והשימוש בו. לרשות המקומית יש יכולת מצומצמת להשפיע על גובה הארנונה שמוטל בשטח שלה. תנאי הזכאות להנחה או לפטור ממס הארנונה נקבעים אף הם על ידי הממשלה, ולשלטון המקומי אין השפעה על כך.

- **שימוש בשירותים עירוניים:**

הכנסות מתשלומים של תושבים על שירותים שהם מקבלים מהרשות כגון: ספריות, פעילויות בתחום התרבות והספורט, תשלום עבור תשתיות (מדרכות, בבישים, צינורות מים, תשתיות ביוב), אגרות שונות נוספות כגון שילוט

- **דמי חנייה וקנסות:**

תשלום עבור חניה עירונית וקנסות על אי תשלום חניה, או על עבירה על תקנות מקומיות

2. מימון ממשלתי:

- **מענק ייעודי:**

כספים שמעבירים משרדי הממשלה עבור שירותים ממלכתיים, שהמדינה משתתפת במימוןם, כגון חינוך ורווחה

- **מענקי איזון:**

מענקים שהמדינה מעבירה לרשויות לצורך השלמת פער שנוצר בין ההכנסות של הרשות להוצאות שלה. מענקים אלה מועברים בעיקר לרשויות החלשות, והם נועדו לפצות על אי השוויון בין הרשויות

מנגנוני פיקוח וביקורת על הרשות המקומית

הרשויות המקומיות נתונות לפיקוח וביקורת, על מנת להבטיח מנהל תקין, הכפוף לחוק, ושאינו מנצל את כוחו השלטוני לרעה ולפגיעה שרירותית בתושבים.

1. מוסדות פיקוח וביקורת פורמליים (פועלים מכוח החוק) פנימיים:

- מבקר הרשות המקומית
- היועץ המשפטי של הרשות
- הוועדה לביקורת במועצת הרשות

2. מוסדות פיקוח וביקורת פורמליים חיצוניים:

- הכנסת
- מבקר המדינה
- משרד הפנים
- מערכת המשפט

3. אמצעי פיקוח וביקורת לא פורמליים:

- תקשורת (ארצית ומקומית)
- רשתות חברתיות
- מעורבות אזרחית

גורמים לקשיים בניהול הרשויות המקומיות

1. גירעון תקציבי:

קושי בגביית מיסים עירוניים ורמת הכנסה נמוכה של התושבים גורמים לפער בין התקציב שהרשות זקוקה לו לבין התקציב שעומד לרשותה בפועל. פער זה מקשה על הרשות לספק את השירותים המקומיים ברמה הנדרשת

2. צמצום מענקי האיזון:

צמצום המענקים משפיע על הפער שנוצר בין התקציב של הרשות בפועל לעומת מה שהיא צריכה על מנת לספק את השירותים

3. מתח בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי:

השלטון המרכזי מטיל על השלטון המקומי תפקידים ואחריות ולא תמיד מתקצב זאת באופן המתאים, וגם לא מאפשר מרחב פעולה לרשויות

4. ניהול כושל:

מינויים לא ראויים, מתח בין המועצה לראש הרשות וניהול לא נכון של תקציב הרשות גורמים לקשיים בניהול הרשות

5. פיצול פוליטי:

כאשר המועצה מורכבת ומפוצלת למספר רב של רשימות ומפלגות, כשלכל אחת מהן השקפת עולם ורצונות שונים, זה מקשה על קבלת החלטות באופן תקין

ועדה קרואה

במידה ושר הפנים סבור שהרשות המקומית לא מתפקדת כנדרש, הוא ממנה לרשות ועדה קרואה. הועדה ממלאת את תפקיד ראש הרשות ומועצת העיר, עד להבראת הרשות המקומית. הועדה מורכבת מאנשים בעלי ניסיון מוכח בתחום הניהול העירוני, והם מקבלים ליווי ממשרד הפנים. הסיבות למינוי ועדה קרואה:

- בעלי התפקידים לא ממלאים את תפקידם באופן ראוי

- מספר חברי המועצה הוא פחות מהמינימום הנדרש
- הרשות נמצאת בגירעונות כספיים גדולים ואין לה יכולת להתגבר עליהם באמצעות גביית מיסים
- תכנית הבראה של הרשות כדי להשיג איזון תקציבי נכשלת
- הרשות לא מסוגלת להעביר תקציב

מרכז השלטון המקומי

גוף וולונטרי (התנדבותי, לא פועל מכוח החוק) שמאגדות בו כל המועצות המקומיות במדינה, יהודיות וערביות. גוף זה לא כולל את המועצות האזוריות והמועצות התעשייתיות.

תפקידי מרכז השלטון המקומי

1. **ייצוג** הרשויות המקומיות וקידום ענייני הרשויות מול הכנסת, הממשלה ומוסדות שונים
2. **מאבק על תקציבים ומשאבים** עבור הרשויות המקומיות, על מנת לספק לתושבי הרשויות רמת שירותים ראויה
3. **קידום חקיקה** לטובת הרשויות המקומיות, וקידום חוק יסוד: השלטון המקומי, שנועד להסדיר את סמכויות הרשויות המקומיות
4. **ייעוץ מקצועי** לרשויות המקומיות במגוון תחומים

יחסי שלטון מרכזי – שלטון מקומי

1. **המודל הריכוזי:**
 - כל הסמכויות נמצאות בידי השלטון המרכזי
 - השלטון המרכזי מתווה את המדיניות
 - הרשויות המקומיות כפופות לשלטון המרכזי, תלויות בו ומבצעות את המדיניות שקבע
2. **המודל הביזורי:**
 - חלק מהסמכויות נמצאות בידי השלטון המרכזי וחלק בידי השלטון המקומי
 - לרשויות המקומיות יש עצמאות פוליטית והן מוסמכות לקבוע מדיניות ולבצע אותה
 - נדרש תיאום בין השלטון המרכזי למקומי

שיטת הבחירות לרשויות המקומיות

1. בחירות כלליות, ישירות, שוות וחשאיות
2. הבחירות מתקיימות כל 5 שנים
3. כל תושבי הרשות זכאים להצביע החל מגיל 17
4. **בחירת חברי מועצת הרשות – בחירות יחסיות רשימתיות:**
קביעת מספר המנדטים שמקבלת כל רשימה במועצת הרשות המקומית הינה בהתאם לחלק היחסי מסך הקולות הכשרים שקיבלה הרשימה בבחירות
5. **בחירת ראש הרשות – בחירות אישיות רוביות:**
הבחירות לראש הרשות הן ישירות ובפתק נפרד. ראש הרשות יהיה זה שקיבל את המספר הגדול ביותר של הקולות הכשרים, ולפחות 40% מהקולות.
אם אף מועמד לא קיבל 40% מהקולות או אם שני מועמדים קיבלו מספר זהה של קולות, יתקיים סבב שני של בחירות כעבור 14 יום.

הוועד הארצי של ראשי המועצות הערביות

וועד שהוקם בשנת 1974.

מטרת הוועד:

לקדם תביעות של הרשויות המקומיות הערביות במרכז השלטון המקומי, במשרדי הממשלה ובמשרד הפנים.
זאת על רקע מאפיינים וקשיים ייחודיים של הרשויות הערביות.